רשומות

ספר החוקים

עמוד

חוק היועץ המשפטי לממשלה (חוות דעת, ייצוג ופיקוח), התשפ״ו–2026 802

תיקון עקיף:

חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי״ח–1958 – מס׳ 3

חוק היועץ המשפטי לממשלה (חוות דעת, ייצוג ופיקוח), התשפ"ו–2026*

פרק א': חוות דעת

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית משפט" – מי שנתונה בידו סמכות שפיטה, לרבות בית המשפט הגבוה לצדק;

"הרשות המבצעת" – הממשלה וכל גורמי הרשות המבצעת שאינם מאוגדים;

"השר" – שר המשפטים.

ייעוץ משפטי לממשלה

2. במתן ייעוץ משפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה יסייע לממשלה בכל אלה:

(1) להגשים את מדיניות הממשלה ויעדיה, כפי שקבעה מזמן לזמן, ככל יכולתו, ויצביע בפניה על החלופות המשפטיות להגשמתם, והכול במסגרת הדין ותוך הקפדה על שמירתו;

(2) להשליט חוק ומשפט ברשות המבצעת ולהנהיג בה אחידות ותיאום בפרשנות הדין.

חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה

3. (א) היועץ המשפטי לממשלה ייתן חוות דעת ועצה משפטית בענייני חוק ומשפט לכל גורמי הרשות המבצעת ובכלל זה בענייני חקיקה, והוא רשאי לעשות כן מיוזמתו אם ראה צורך בכך.

(ב) חוות דעת תינתן בכתב, אולם יכול שתינתן בעל פה אם היועץ המשפטי לממשלה סבור כי יש טעם בכך.

תוקף חוות דעת בכתב של היועץ המשפטי לממשלה

4. בכפוף להוראות סעיף 5, חוות דעת משפטית בכתב שנתן היועץ המשפטי לממשלה בדבר הדין הקיים, יראו אותה גורמי הרשות המבצעת כמשקפת את הדין הקיים; אין במתן חוות דעת כאמור כדי לשנות את הדין שהיה בתוקף ערב מתן חוות הדעת.

חריגים לתוקפה המחייב של חוות הדעת

5. (א) על אף האמור בסעיף 4, אלה אינם חייבים לראות את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כמשקפת את הדין הקיים:

(1) גורם המפעיל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית לפי כל דין, אף אם הוא נמנה עם הרשות המבצעת;

(2) הממשלה בהחלטתה, אם ראתה טעם בכך, וכן רשאית היא לפטור בהחלטתה כל מי שהוראות סעיף 4 חלות עליו מהחובה האמורה.

(ב) החליטה הממשלה כאמור בסעיף קטן (א)(2), תניח את החלטתה על שולחן ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בצירוף חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הנוגעת לעניין, או על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת – אם חוות הדעת נוגעת לענייני ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה.

(ג) (1) הוראות סעיף קטן (א)(2) לא יחולו לעניין הפעלת סמכויות בתחום המשפט הפלילי.

(2) לא יראו הפעלת סמכות שהוקנתה ליועץ המשפטי לממשלה בחיקוק כמתן חוות דעת לעניין סעיף 4 ולעניין סעיף קטן (א)(2).

---

* התקבל בכנסת ביום א' באב התשפ"ו (15 ביולי 2026) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשפ"ו (13 ביולי 2026)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 1192, מיום ט' בסיוון התשפ"ו (25 במאי 2026), עמ' 217.

פרק ב': ייצוג

ייצוג הרשות המבצעת בהליכים בפני בית המשפט

6. היועץ המשפטי לממשלה יציג את עמדת הרשות המבצעת בהליכים בפני בית המשפט; בעשותו כן יסייע היועץ המשפטי לממשלה להגשים את מדיניות הממשלה ויעדיה, כפי שקבעה מזמן לזמן, ככל יכולתו, וייצגה בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד מקצוע עריכת הדין ועל יחס כבוד לבית המשפט, והכול במסגרת הדין ותוך הקפדה על שמירתו.

עמדת הרשות המבצעת

7. הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בכל הליך המתנהל בפני בית משפט, דרך כלל או להליך מסוים, נתונה בידי הממשלה, והיא תיקבע בידי היועץ המשפטי לממשלה, אלא אם כן קבעה הממשלה עמדה אחרת.

אי־הצגת עמדת הרשות המבצעת על ידי היועץ המשפטי לממשלה

8. סבר היועץ המשפטי לממשלה כי לא ניתן להציג את עמדת הרשות המבצעת שנקבעה לפי סעיף 7 בהליך מסוים, יודיע על כך לממשלה, לשר ולשר הנוגע בדבר.

ייצוג חיצוני

9. על אף האמור בסעיף 7, מסר היועץ המשפטי לממשלה הודעה לפי סעיף 8 או סבר שר הנוגע בדבר כי עמדת הרשות המבצעת בהליך מסוים אינה מוצגת או לא תוצג כראוי באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, תהיה הממשלה רשאית לקבוע שבאותו הליך תוצג עמדת הרשות המבצעת באמצעות עורך דין אחר שתקבע, וששכרו ישולם בדרך שתקבע.

התייצבות היועץ המשפטי לממשלה

10. (א) על אף האמור בפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש][1], נקבע כי עמדת הרשות המבצעת בהליך מסוים תוצג על ידי עורך דין אחר בהתאם להוראות סעיף 9, לא יתייצב היועץ המשפטי לממשלה בהליך בפני בית המשפט ללא אישור הממשלה, ועדת שרים או השר או אישור שניתן בדרך אחרת שקבעה הממשלה.

(ב) סעיף זה לא יחול בהליכים בפני בית משפט בעניינים הנוגעים לתחום המשפט הפלילי.

ייצוג גופים אחרים

11. על אף האמור בכל דין, כל גוף של המדינה שאינו חלק מהרשות המבצעת, לא ייוצג בפני בית משפט בידי היועץ המשפטי לממשלה אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה ובהסכמת אותו הגוף, ובכל הנוגע לכנסת – גם בהסכמת היועץ המשפטי לכנסת.

סייג לתחולה

12. (א) הוראות פרק זה לא יחולו על אלה:

(1) הליכים בתחום המשפט הפלילי;

(2) סמכויות שהוקנו בחיקוק ליועץ המשפטי לממשלה;

(3) ייצוג גורמים המפעילים סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית לפי כל דין.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א)(2) כדי למנוע מהרשות המבצעת לקבוע את עמדתה לפי סעיף 7, כשהיא צד להליך.

פרק ג': הוראות כלליות

טענה לעניין תוקפו של חוק

13. ראה בית משפט בהליך שבפניו כי נדרש לברר את שאלת תוקפו של חוק, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה, והרשות המבצעת תהיה רשאית להשמיע את טענותיה בפני בית המשפט, בהתאם להוראות פרק ב'.

עצמאות שיקול הדעת

14. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 2, 5(א)(2), 6 ו־7, יהיה היועץ המשפטי לממשלה עצמאי בשיקוליו ובהחלטותיו.

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 11, עמ' 282.

(ב) בעניינים הנוגעים לתחום המשפט הפלילי יהיה היועץ המשפטי לממשלה עצמאי בשיקוליו ובהחלטותיו, ולא תהיה עליו מרות זולת מרותו של הדין.

פיקוח הממשלה והשר

15. (א) היועץ המשפטי לממשלה נושא באחריות למילוי תפקידו בפני הממשלה, והוא נתון לפיקוחו של השר מטעמה.

(ב) בכל הנוגע לעניינים כלליים של מדיניות אכיפת הדין הפלילי ולסדרי המינהל של התחום הפלילי בפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה יביא בחשבון את החלטות הממשלה ומדיניותה.

(ג) (1) היועץ המשפטי לממשלה ימסור לשר, מזמן לזמן, דין וחשבון על פעולותיו, ויבוא עימו בדברים אם סבר שהתעוררה שאלה בעלת חשיבות ביטחונית, מדינית או ציבורית מיוחדת.

(2) לבקשת השר, היועץ המשפטי לממשלה ימסור לו דין וחשבון על פעולותיו דרך כלל או במקרה מסוים.

(3) סבר היועץ המשפטי לממשלה כי פעולה כאמור בפסקאות (1) או (2) לגבי מקרה מסוים עלולה לפגוע באינטרס ציבורי חשוב, ובכלל זה להעמיד את השר במצב של ניגוד עניינים –

(א) הוא אינו חייב לבוא בדברים עם השר כאמור בפסקה (1);

(ב) הוא ימסור את הדין וחשבון האמור בפסקה (2) לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 14(ב) או כדי להתיר לממשלה, לשר או לכל גורם אחר ברשות המבצעת להנחות את היועץ המשפטי לממשלה או להורות לו כיצד עליו לפעול בנוגע להליך פלילי מסוים.

תיקון חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין) – מס' 3

16. בחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח–1958[2], בסעיף 4, בסופו יבוא "בכפוף להוראות חוק היועץ המשפטי לממשלה (חוות דעת, ייצוג ופיקוח), התשפ"ו–2026[3]".

ביצוע ותקנות

17. השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תחילה

18. תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בטבת התשפ"ז (1 בינואר 2027).

שמירת דינים

19. אין בהוראות חוק זה כדי להוסיף על הסמכויות שהיו נתונות ליועץ המשפטי לממשלה ערב תחילתו של חוק זה.

הוראת מעבר

20. בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, תקבל הממשלה החלטה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 5 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959[4].

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

יריב לוין
שר המשפטים

יצחק הרצוג
נשיא המדינה

אמיר אוחנה
יושב ראש הכנסת

---

[2] ס"ח התשי"ח, עמ' 118; התשע"ז, עמ' 920.
[3] ס"ח התשפ"ו, עמ' 802.
[4] ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

סודר במחלקת רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי